Судебный акт по делу № 88-1737/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=16744768&case_uid=87460272-91d5-4830-8fb7-41ddb9df6a58&delo_id=2800001&n_c=1&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

Дело № 88-1737/2026 (88-33942/2025)

Уникальный идентификатор дела 77RS0035-02-2025-009829-03

Определение в окончательной форме изготовлено 23 января 2025 года.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

« 15 » января 2026 года город Москва

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего Белоусовой В.Б.,

судей Лепехиной Н.В. и Кукарцевой Е.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску

ФИО1

к Департаменту городского имущества

<адрес>

, садоводческому некоммерческому товариществу

<данные изъяты>

об установлении факта владения и пользования недвижимым имуществом, признании права собственности на земельный участок в порядке приватизации (номер дела, присвоенный судом первой инстанции,

2-2622/2025)

по кассационной жалобе Департамента городского имущества

г. Москвы на решение Троицкого районного суда г. Москвы от 27 июня 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 24 сентября 2025 года. Заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции Лепехиной Н.В., выслушав объяснения представителя Департамента городского имущества г. Москвы по доверенности от

ДД.ММ.ГГГГ

ФИО4

, поддержавшего жалобу, возражения против доводов кассационной жалобы представителя

ФИО1

по доверенности от

ДД.ММ.ГГГГ

ФИО5

, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

установила:

ФИО1

обратился с иском к Департаменту городского имущества г. Москвы (далее - ДГИ г. Москвы), садоводческому некоммерческому товариществу

<данные изъяты>

об установлении факта владения и пользования земельным участком, признании права собственности на земельный участок, указав, что является членом СНТ

<данные изъяты>

, принят в члены товарищества

ДД.ММ.ГГГГ

после смерти отца

ФИО6

, умершего

ДД.ММ.ГГГГ

и владевшего земельным участком

№

, расположенном на территории СНТ

<данные изъяты>

, пользуется этим участком и садовым домом, вносит членские и другие взносы.

ДГИ г. Москвы отказал в бесплатном предоставлении спорного земельного участка.

Решением Троицкого районного суда г. Москвы от 27 июня 2025 года, оставленном без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от

24 сентября 2025 года, установлен факт владения и пользования

ФИО1

на праве собственности земельным участком площадью

496 кв. м, расположенным в

<адрес>

За

ФИО1

признано право собственности на земельный участок

№

площадью 496 кв. м, расположенный по адресу:

<адрес>

Департамент городского имущества г. Москвы подал кассационную жалобу на решение суда и апелляционное определение, в которой просит их отменить, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права.

Представитель

ФИО1

по доверенности

ФИО5

направила во Второй кассационный суд общей юрисдикции возражение на кассационную жалобу, в котором полагает, что оснований для отмены судебных постановлений не имеется.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и возражений на жалобу, проверив законность судебных постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстанций, судебная коллегия не находит оснований для удовлетворения жалобы.

В силу статьи 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Таких нарушений судами первой и апелляционной инстанции не допущено.

Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» в первой редакции права на землю, не предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, подлежат переоформлению со дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации. Право постоянного (бессрочного) пользования находящимися в государственной или муниципальной собственности земельными участками, возникшее у граждан или юридических лиц до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации, сохраняется. Право пожизненного наследуемого владения находящимися в государственной или муниципальной собственности земельными участками, приобретенное гражданином до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации, сохраняется.

В настоящее время пункт 1 статьи 3 названного Федерального закона действует в аналогичной редакции.

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от

25 октября 2001 года № 137-ФЗ гражданин Российской Федерации вправе приобрести бесплатно в собственность земельный участок, который находится в его пользовании, если на таком земельном участке расположен жилой дом, право собственности на который возникло у гражданина до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации либо после дня введения его в действие, при условии, что право собственности на жилой дом перешло к гражданину в порядке наследования и право собственности наследодателя на жилой дом возникло до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации.

Пунктом 9.1 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года

№ 137-ФЗ, введенным Федеральным законом от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ, в первой редакции предусматривалось, что если земельный участок предоставлен гражданину до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, этот гражданин вправе зарегистрировать право собственности на такой земельный участок, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом такой земельный участок не может предоставляться в частную собственность.

В случае, если в акте, свидетельстве или другом документе, устанавливающих или удостоверяющих право гражданина на земельный участок, предоставленный ему до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, не указано право, на котором предоставлен такой земельный участок, или

невозможно определить вид этого права, такой земельный участок считается предоставленным указанному гражданину на праве собственности, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом такой земельный участок не может предоставляться в частную собственность.

Государственная регистрация прав собственности на указанные в настоящем пункте земельные участки осуществляется в соответствии со статьей 25.2 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Принятие решений о предоставлении таких земельных участков в собственность граждан не требуется.

В силу пункта 9.1 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» в ныне действующей редакции, если земельный участок предоставлен гражданину до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, такой земельный участок считается предоставленным гражданину на праве собственности, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом такой земельный участок не может предоставляться в частную собственность.

В случае, если в акте, свидетельстве или другом документе, устанавливающих или удостоверяющих право гражданина на земельный участок, предоставленный ему до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации, не указано право, на котором предоставлен такой земельный участок, или невозможно определить вид этого права, такой земельный участок считается предоставленным указанному гражданину на праве собственности, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом такой земельный участок не может предоставляться в частную собственность.

Граждане, к которым перешли в порядке наследования или по иным основаниям права собственности на здания, строения и (или) сооружения, расположенные на земельных участках, указанных в настоящем пункте, вправе зарегистрировать права собственности на такие земельные участки, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом такие земельные участки не могут предоставляться в частную собственность.

Государственная регистрация прав собственности на указанные в настоящем пункте земельные участки осуществляется в соответствии со статьей 49 Федерального закона от 13 июня 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Принятие решений о предоставлении таких земельных участков в собственность граждан не требуется.

Согласно части 1 статьи 49 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» государственная регистрация права собственности гражданина на земельный участок, предоставленный до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования либо если в акте, свидетельстве или другом документе, устанавливающих или удостоверяющих право гражданина на указанный земельный участок, не указано право, на котором предоставлен указанный земельный участок, или невозможно определить вид этого права, осуществляется на основании следующих документов:

1) акт о предоставлении такому гражданину указанного земельного участка, изданный органом государственной власти или органом местного самоуправления в пределах его компетенции и в порядке, которые установлены законодательством, действовавшим в месте издания данного акта на момент его издания;

2) акт (свидетельство) о праве такого гражданина на указанный земельный участок, выданный уполномоченным органом государственной власти в порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте издания данного акта на момент его издания;

3) выдаваемая органом местного самоуправления выписка из похозяйственной книги о наличии у такого гражданина права на указанный земельный участок (в случае, если этот земельный участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства), форма которой устанавливается органом нормативно-правового регулирования;

4) иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право такого гражданина на указанный земельный участок.

Разрешая спор и удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исследовал и оценил представленные доказательства и пришел к выводу, что спорный земельный участок образован из состава земель, предоставленных СНТ

<адрес>

до дня вступления в силу Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ, входит в состав территории садоводческого товарищества, после смерти

ФИО6

–

<данные изъяты>

истца

ФИО1

является членом товарищества, пользуется этим участком и садовым домом.

Доказательств, что спорный земельный участок относится к землям, изъятым или ограниченным в обороте, ответчиком не представлено.

При таких обстоятельствах истец имеет право на оформление земельного участка, расположенного на территории СНТ

<данные изъяты>

в собственность.

Суд апелляционной инстанции признал решение законным, основанным на фактических обстоятельствах дела, установленных по результатам надлежащей оценки представленных доказательств.

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда отклонила доводы ответчика, что у

ФИО1

отсутствуют документы, подтверждающие предоставление спорного земельного участка, так как судом первой инстанции установлено, что на основании решений исполкома

<данные изъяты>

№

от

ДД.ММ.ГГГГ

и

№

от

ДД.ММ.ГГГГ

об отводе земельных участков

<данные изъяты>

для садоводческого товарищества

<данные изъяты>

выдано свидетельство

№

на право бессрочного (постоянного) пользования под коллективное садоводство земельным участком площадью 8,98 га в районе д.

<адрес>

.

После смерти

<данные изъяты>

ФИО1

, являющийся наследником

ФИО6

, решением общего собрания от

ДД.ММ.ГГГГ

принят в члены СНТ

<данные изъяты>

, за ним закреплен земельный участок

№

.

Оснований не согласиться с выводами судебных инстанций не имеется.

Доводы кассационной жалобы повторяют доводы ответчика в судах первой и апелляционной инстанций, которые исследованы судебными инстанциями и получили надлежащую оценку. Эти доводы выводов судебных инстанций не опровергают, основаны на неверном толковании норм материального права и направлены на переоценку установленных судом фактических обстоятельств и представленных доказательств, что не является основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке.

Выводы судов первой и апелляционной инстанций соответствуют установленным обстоятельствам и действующему законодательству.

Предусмотренных статьей 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации оснований к отмене оспариваемых судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции не имеется.

Руководствуясь статьями 379.7, 390, 390.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

определила:

Решение Троицкого районного суда г. Москвы от 27 июня 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 24 сентября 2025 года оставить без изменения, кассационную жалобу Департамента городского имущества

<адрес>

– без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи